

## 통 보

제 목 지체상금 관련 세금계산서 금액 및 회계처리 미흡

관 련 부 서 ♡♡♡♡실

내 용

### 1. 업무 개요

♡♡♡♡실은 피로인장 시험용 시편 50점을 제작하기 위해 주식회사 ◆◆(이하 “계약상대방”이라 한다)과 3,465,500원으로 계약을 체결하였고, 계약기간은 2023.4.24.부터 2023.5.19.까지로 정하였다.

이후 계약상대방으로부터 물품을 납품받아 2023.6.1.에 최종 검수하였고, 납품 기준 미달에 따른 계약기간 미준수로 지체상금 33,784원을 부과하였다.

그리고 계약상대방으로부터 계약금액에서 지체상금을 공제한 3,431,216원에 대한 세금계산서를 받고 대금을 지급하였다.

### 2. 관련규정 및 판단기준

부가가치세법 제4조에서 부가가치세는 사업자가 행하는 재화 또는 용역의 공급이나 재화의 수입에 해당하는 거래에 과세하여야 한다.

또한 「부가가치세법」 기본통칙 4-0-1 제1항제2호에 따라 납품계약서 상 그 기일의 지연으로 인하여 발주자가 받는 지체상금은 과세하여서는 안된다.

따라서 지체상금이 발생하더라도 세금계산서는 부가가치세 과세 대상에 대하여

발행하므로, ♡♡♡♡실은 물품의 대가인 계약금액에 대하여 세금계산서를 발행 받아야 한다.

그리고 대금지급 시 계약상대방에게 계약금액에서 지체상금을 공제한 차액만 지급하고 지체상금은 잡수익으로 회계처리하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

♡♡♡♡실은 피로인장 시험용 시편 50점 제작을 계약상대방과 2023.5.19.까지 납품받기로 하고 계약금액은 3,465,500원으로 계약을 체결하였다.

그리고 계약상대방이 2023.5.16.에 물품을 납품하였으나 제작 기준에 미달하여 검수결과 부적합 통보를 하였고, 이후 2023.6.1.에 다시 물품을 납품받아 최종 검수 결과 적합 판정을 내렸다. 그리고 계약상대방에게 납품기한보다 13일이 지체되어 지체상금 33,784원<sup>49)</sup>이 발생한 사실과, 계약금액에서 지체상금을 차감하고 대금이 지급될 것이라고 안내하였다.

그런데 ♡♡♡♡실은 계약상대방으로부터 세금계산서를 발행받았으나 계약금액인 3,465,500원에 대해서가 아닌 지체상금이 차감된 3,431,216원의 세금계산서를 발행받고 대금을 지급하였다.

지체상금은 부가가치세법 및 동법 기본통칙에 따라 과세대상이 아니므로, 세금계산서를 발행받을 때에 지체상금을 차감하기 전인 물품의 공급금액인 계약금액에 대하여 발행받아야 하며 대금지급시 계약상대방에게 지체상금을 공제한 차액만 지급하고 지체상금은 잡수익으로 회계처리하여야 한다.

---

49) 3,465,000원(계약금액)×0.075%(지체상금률)×13일(지체일수)=33,784원

그러므로 ♡♡♡♡실은 계약상대방으로부터 받은 3,431,216원의 세금계산서를 취소요청하고 3,465,500원에 대한 세금계산서를 발행받은 뒤 대금지급시 지체상금 33,784원을 공제한 3,431,216원을 계약상대방에게 지급하여야 했다. 그리고 지체상금 33,784원은 회계처리 시 잡수익으로 처리하여 회계정보의 신뢰성을 제고하여야 한다.

그러나 ♡♡♡♡실은 계약상대방이 발행한 세금계산서의 적정성을 확인하지 않고 대금을 지급하였고, 그 결과 지체상금 33,784원에 대한 잡수익을 처리하지 못하여 회계정보의 신뢰성을 저하시키는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○○○○○원장은

계약상대방에 대한 계약금액 지급 시 지체상금을 차감하고 세금계산서를 발행하여 지체상금에 대한 잡수입 처리를 누락하는 등 회계 처리를 미흡하게 하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)